

Nr. 129 Das Auswärtige Amt an das Reichs- und Preußische Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten. 5. August 1937

R 5101/21678, Bl. 372–373 *Ausfertigung*
Druck: ADAP D I, Nr. 671

Beginn:
Beginn:

[Diplomatischer Verkehr mit dem Heiligen Stuhl]

Auf das Schreiben vom 24. Juli d. J. – G. II 3960/37¹.

Die dortige Auffassung, daß auf Vorstellungen, Beschwerden und Noten des Heiligen Stuhls oder des Nuntius nicht einzugehen sei, bevor nicht durch einen entsprechenden Schritt des Heiligen Stuhles in der Angelegenheit *Mundelein*² das frühere Verhältnis zwischen Reichsregierung und Kurie wiederhergestellt sei, teile ich nicht.

Das Auswärtige Amt geht ebenso wie das Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten von der Feststellung aus, daß bisher keine Remedur gegen das unverständliche Verhalten des Heiligen Stuhles in der Angelegenheit *Mundelein* erfolgt ist. Es stellt ferner fest, daß die Ansprache des Papstes an die Pilger aus Chicago in auffallendem Gegensatz steht zu dem in der Note des Vatikans vom 24. Juni d. J.³ behaupteten Bedürfnis der Kurie nach freimütigem und sachlichem Meinungsaustausch unter Ausschaltung von Reden, welche Störungsmomente in die diplomatische Diskussion hineingetragen [sic] (vgl. Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 1. Juli d. J. – Pol. III 3313⁴).

Das Auswärtige Amt ist sich daher sehr wohl bewußt, daß die Voraussetzungen für eine normale Gestaltung der Beziehungen zwischen der Deutschen Regierung und der Kurie nicht gegeben sind. Wie dem Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten bekannt ist, hat der Deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl die Ansprache des Papstes zum Gegenstand einer Demarche gemacht und den Kardinalstaatssekretär darauf hingewiesen, daß wir diese Ansprache als eine autoritative Interpretation derjenigen Methoden betrachten müßten, nach denen die Kurie eine Normalisierung der Lage anstrebe, und daß eine entsprechende Reaktion hier nicht ausbleiben werde⁵.

Mit dieser Behandlung des Falles *Mundelein* gegenüber der Kurie ist planmäßig das weitere Vorgehen hinsichtlich des Konkordats⁶ vorbereitet worden.

Aus der Feststellung, daß unsere Beziehungen zur Kurie nicht normal sind, können wir jedoch nicht ableiten, daß nunmehr der Geschäftsverkehr ganz abubrechen wäre. Solange die diplomatischen Beziehungen zur Kurie fortbestehen, müssen wir im laufenden Verkehr Noten der im dortigen Schreiben erwähnten Art entgegennehmen, den Nuntius anhören und sachliche Antworten erteilen, ebenso wie wir verlangen müssen, daß die Kurie unsere Beschwerden und Vorstellungen entgegennimmt und sachlich erledigt. Den Unterschied zwischen „nicht normalen Beziehungen“ und „einem Abbruch des Geschäftsverkehrs“ erkennt übrigens das Reichsministerium für die kirchlichen Ange-

¹ Dok. Nr. 126.

² S. Dok. Nr. 92 Anm. 5.

³ Dok. Nr. 126 Anm. 4.

⁴ Ebd. Anm. 1.

⁵ Bericht des Botschafters v. Bergen über seine Unterredung mit Kardinalstaatssekretär Pacelli vom 23. 7. 1937: ADAP D I, Nr. 667.

⁶ D. h. die erwogene Kündigung des Reichskonkordats; s. Dok. Nr. 92, bes. Anm. 13.

legenheiten praktisch auch selbst an. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das die Verabschiedung des Privatschulgesetzes betreffende Schreiben vom 19. Juli 1937, H. B. Nr. 2513/37⁷, in dem das Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten anregt, dem Nuntius über die Anwendung des Privatschulgesetzes auf die katholischen Privatschulen gewisse Erklärungen abzugeben.

Es kann also keine Rede davon sein, daß das Auswärtige Amt stillschweigend seinen bisherigen Standpunkt gegenüber der Kurie verlassen und etwa taktische Kniffe der Kurie nicht erkannt hätte. Vielmehr entspricht es den ursprünglichsten Regeln des diplomatischen Verkehrs, wenn das Auswärtige Amt die heute noch bestehenden Geschäftsbeziehungen mit der Kurie aufrechterhält. Ob durch die geplante Note an die Kurie mit der grundsätzlichen deutschen Stellungnahme zum Konkordat hinsichtlich unserer diplomatischen Beziehungen zur Kurie eine neue Lage entsteht, bleibt abzuwarten⁸.

In Vertretung des Staatssekretärs
Weizsäcker

⁷ RKiM an AA, 19. 7. 1937, betr. dessen Widerspruch gegen die KabVorl. eines PrivatschulG (Dok. Nr. 113); R 5101/23572, Bl. 27–29.

⁸ Die Konkordatsnote blieb ein Schubladenentwurf, weil Hitler sich weder zu ihrer Absendung noch zu einer alternativen gewaltsamen „Bereinigung“ der Kirchenfrage durchringen konnte: Als die vom Vatikan für den Nürnberger Reichsparteitag der NSDAP befürchteten antikath. Ausfälle (ADAP D I, Nrr. 674f.) unterblieben, widerriet v. Bergen am 21. 9. 1937 ganz der Absendung dieser Note, „die unter anderen Voraussetzungen konzipiert war und in der Bearbeitung durch das Kirchenministerium immer mehr die Form eines Kampfaktes anzunehmen scheint“ (ebd. Nr. 680). Am 29. 9. brachte StS v. Mackensen bei RM Kerrl in Erfahrung, daß Hitler „das Verhältnis Kirche und Staat in seiner Gesamtheit demnächst zu regeln beabsichtige. Diese Regelung soll in Form einer und zwar aus historischen Gründen vermutlich für den Reformationstag [31. 10.] in Aussicht genommenen fundamentalen Rede des Führers und zwar im Reichstag erfolgen, von der der Führer gesagt haben soll, daß sie in ihrer Auswirkung Luthers 95 Thesen weit in den Schatten stellen würde und dazu dienen solle, das Werk der Reformation im deutschen Geiste zu vollenden“. Hierbei werde der „Grundsatz völliger Freiheit des religiösen Bekenntnisses restlos durchgeführt werden“, ohne daß sich mit der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Glaubensrichtung irgendwelche Vor- oder Nachteile verbänden. „Die Kirchen würden Körperschaften des öffentlichen Rechts bleiben, jedoch das Steuerrecht verlieren unbeschadet des Rechts, freiwillige Beiträge zu erheben. Offiziell irgendwelche Lasten in Zukunft für die Kirche zu tragen, könne für den Staat nicht mehr in Frage kommen. – Am Tage der vom Führer geplanten Rede solle dann dem Vatikan die Note übergeben werden, in der das Konkordat als durch den Lauf der Dinge überholt bezeichnet wird.“ ADAP D I, Nr. 681; KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 232–234. Zu den analogen Bestrebungen des SD vgl. DIERKER, Glaubenskrieger, S. 414–425. Indes wurde nichts von alledem in die Tat umgesetzt. Das Verhältnis Staat– Kirche wie auch die völkerrechtl. Beziehungen des Reichs zum Hl. Stuhl blieben trotz zahlreicher und sich noch verschärfender Konflikte formal unangetastet.

Zitierhinweis

Nr. 129 Das Auswärtige Amt an das Reichs- und Preußische Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten. 5. August 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d129>